

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4921/2532

นาย สม พร งาม สมบัติ
บริษัท ชัมมิท โอโตชีส อินด์ สตรี จำกัด

โจทก์
จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 47
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 10, มาตรา 20

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 มีเจตนารมณ์เพื่อให้ความคุ้มครองแรงงานแก่ลูกจ้าง โดยบัญญัติไว้ในข้อ 47 ว่านายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างประจำซึ่งเลิกจ้างในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ (3) ฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงานหรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้างและนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว การที่จำเลยออกระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานว่าลูกจ้างผู้ใดถูกใบเตือนของจำเลย 3 ครั้ง จึงจะถูกให้ออกจากงานโดยไม่ได้รับเงินชดเชยใด ๆ นั้นกลับเป็นคุณแก่ลูกจ้าง โดยให้ความคุ้มครองลูกจ้างยิ่งขึ้นกว่าที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวได้ให้ความคุ้มครองไว้ ระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจึงหาขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47 ไม่

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2529 จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างประจำ ครั้นสุดท้ายทำงานในตำแหน่งแผนกประตูลูกเบนท์ ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ

3,000 บาทและค่าครองชีพเดือนละ 550 บาท รวม 3,550 บาท กำหนดจ่ายค่าจ้าง
ทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน ต่อมาวันที่ 22 กรกฎาคม 2532 จำเลยเลิกจ้างโจทก์
โดยโจทก์ไม่มีความผิด โจทก์ทำงานกับจำเลยมาเกินกว่า 3 ปีแล้ว จึงมีสิทธิได้รับค่า
ชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน เป็นเงิน 21,300 บาท โจทก์ทวงถามแล้ว
จำเลยไม่ชำระ ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าชดเชย 21,300 บาทแก่โจทก์จำเลยให้การว่า
จำเลยเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากโจทก์ขาดงานเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2532 ทั้งที่
จำเลยเคยตัดเตือนโจทก์เป็นหนังสือแล้วเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2532 ในเรื่องขาด
งานเช่นเดียวกันโจทก์กระทำความผิดซ้ำคำเตือน โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย
ตามฟ้อง ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยเมื่อวันที่ 23
พฤษภาคม 2532 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลย จำเลยได้ออกหนังสือ
เตือนโจทก์เรื่องโจทก์ขาดงาน ตามเอกสารหมายเลข 1 ต่อมาวันที่ 15 กรกฎาคม
2532 โจทก์ขาดงานอีก จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ แล้วศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า
จำเลยจะต้องออกไปเตือนโจทก์ให้ครบ 3 ครั้งตามเงื่อนไขก่อน แต่ข้อเท็จจริงปรากฏ
ว่า เอกสารหมายเลข 1 เป็นใบเตือนครั้งที่ 1 เท่านั้นเมื่อจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยที่ยัง
ปฏิบัติไม่ครบตามเงื่อนไขในข้อบังคับการทำงานของจำเลย จำเลยจึงต้องจ่ายค่า
ชดเชยให้แก่โจทก์ พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย 10,650 บาทแก่โจทก์จำเลย
อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยอุทธรณ์ประการสุดท้ายว่า ข้อ
บังคับของจำเลยในส่วนนี้ขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การคุ้มครอง
แรงงาน ข้อ 47 อันเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ข้อ
บังคับของจำเลยในส่วนนี้จึงไม่มีผลบังคับใช้นั้น เห็นว่า ระเบียบข้อบังคับการทำงาน
ของจำเลยในส่วนนี้คือข้อ 17 ระบุว่า "ใบเตือนของบริษัทฯ บริษัทจะลงโทษด้วยใบ
เตือนครั้งละ 1 ใบ (ลูกจ้างผู้ใดถูกใบเตือนของบริษัทฯ 3 ครั้ง จะถูกให้ออกจากงาน
โดยไม่ได้รับเงินชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นค่าจ้างที่ตกค้างอยู่) ฯลฯ" ส่วนประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47 ระบุว่า "นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างประจำซึ่งเลิกจ้างในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ ฯลฯ (3) ฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงานหรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้าง และนายจ้างได้ตกเตือนเป็นหนังสือแล้ว ฯลฯ" ประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวนี้ออกโดยอาศัยอำนาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ซึ่งมีเจตนารมณ์เพื่อการให้ความคุ้มครองแรงงานแก่ลูกจ้าง การที่จำเลยออกระเบียบข้อบังคับการทำงานของจำเลยว่า ลูกจ้างผู้ใดถูกใบเตือนของจำเลย 3 ครั้ง จึงจะถูกให้ออกจากงานโดยไม่ได้รับเงินชดเชยใด ๆ นั้น กลับเป็นคุณแก่ลูกจ้างโดยให้ความคุ้มครองลูกจ้างมากยิ่งขึ้นกว่าที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวได้ให้ความคุ้มครองไว้ดังนั้น ระเบียบข้อบังคับการทำงานของจำเลยในส่วนนี้จึงหาขัดกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47 ไม่มีผลบังคับใช้ดังที่จำเลยอุทธรณ์ไม่ศาลแรงงานกลางพิพากษาชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(ปรีชา ธนानันท์-ศักดิ์ดา โหมกขมรรคกุล-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ